פרשת ויגש / שלום רוזנברג

נטורי קרתא

ספר בראשית מהווה מעין מבוא לתורה, מבוא המתאר לא רק את שורשיו של עם ישראל אלא גם את הרקע האנושי והתרבותי של עולמם. זהו רקע של עבר קמאי ושל הווה בו העם קם ומתפתח. זהו רקע שלדעתי יש בו משמעות גם לגבי דורותינו המודרניים הגאים.

הדורות שאחרי הגירוש מגן-העדן מתוארים בספר בראשית כתקופה של התקדמות, של בניית הציביליזציה. מעניין שהתקדמות היצירה והטכנולוגיה מיוחסת דווקא למשפחת קין, רוצח אחיו. יש בכך ביקורת לא סמויה ורמז לעתיד הרסני. בביקורת דומה מתייחס ספר בראשית גם לבניית המערכות הפוליטיות של המדינות. מעידים על כך מסעיהם של האבות, מהחידקל ועד לנילוס. עם ישראל היה חייב לקום, כאלטרנטיבה מוסרית לתרבויות המזרח הקרוב, ולשלושה אבות-דגם של תרבות: דור המבול, מגדל בבל וסדום. אם ארשה לעצמי ללכת בעקבות דרשותיהם של חז"ל, אומר שאלה הם שלוש גישות פוליטיות שאת מימושם "זכינו" לראות בעולמנו המודרני. דור המבול המושחת הוא מבשר הנאציזם. דור הפלגה עם חלומו האוניברסלי, מנבא את הקומוניזם שהפך את האידיאלים והאוטופיות של 'שפה אחת ודברים אחדים' לזוועות וחלומות בלהות.. סדום, שחז"ל הטיבו לתארה על הרכושנית והאנוכיות שבה ועל יחסה אל העניים וחסרי הגג, מעלה במחשבתנו את הקפיטליזם "במיטבו". אברהם וצאצאיו ילכו בדרכך אחרת. בניגוד ל"וַיַּעֲקֹת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד", מעיד הקב"ה על אברהם (יח, יט): "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט".

המוקד הפוליטי החשוב ביותר בספר בראשית, הוא כמובן הסיפור על מגדל בבל. חז"ל קשרו את המגדל בדמותו של נמרוד בונה הממלכה (י, ח-י): "הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבֹּר בָּאָרֶץ... הוּא הָיָה גִּבֹּר צַיִד לִפְנֵי ה', עַל כֵּן יֵאָמַר כְּנִמְרֹד גִּבּוֹר צַיִד לִפְנֵי ה', וַתְּהִי רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ בָּבֶל וְאֶרֶךְ וְאַכַּד...". נמרוד נתפס כצייד, כאילו לרמוז שהפוליטיקה קשורה עם הציד, ציד אנשים. אולי זה ציד ממש הנערך על ידי משטר טוטליטרי נגד המתנגדים לשלטון, או נגד אלה שסתם חושבים אחרת. ואולי זה ציד פסיכולוגי הנערך על ידי מערכת החינוך, אמצעי הקומוניקציה או דרכים אחרות של תעמולה. העריץ הראשון הוא צייד, וכך יהיו גם ראשי המשטרים הדיקטטוריים שילוו אותנו מאז, ועד עצם היום הזה.. הביקורת נגד הפוליטיקה תגיע לשיאה בספר דברים ובספרי שופטים ושמואל, ובחזון מלכות שמים המנוגדת למלכות האדם. מלכות שמים אינה מלכות הנמצאת בשמים, אלא מלכות של השמים על הארץ. חזון זה יבוא לידי התנגשות עם הפוליטיקה הריאלית בימי שמואל הנביא. בדיעבד יקום בישראל מלך, אלא

שהתורה מוחה כנגד זה. המלוכה הוא וויתור לעם התובע אותה. אלא שלוויתור זה תהיינה תוצאות קשות.

כמה מובאות מקטע מהתלמוד הירושלמי (חגיגה ו ע״א) אותם אתרגם לעברית, יטילו אור נוסף על הדברים שהבאנו לעיל . מסופר בו על רבי יוֹדָן נשיאה, נכדו של ר׳ יהודה הנשיא מסדר המשנה, ששלח את רבי חייה, ר׳ אסי ור׳ אמי, למסע בעיירות ארץ ישראל. חכמים אלה הגיעו לאחת העיירות הללו וביקשו מאנשיה: ״אייתון לן נטורי קרתא״: הביאו לנו את ״נטורי קרתא״, דהיינו את שומרי העיר. הביאו להם את סַנטוֹרֵי העיר, דהיינו את משמר העיר. החכמים ענו להם שטעות בידם. השומרים האמיתיים של העיר הם העוסקים בחינוך, הסופרים המלמדים את התורה שבכתב והמַשנים המלמדים את התורה שבעל פה. החכמים הסבירו מתוך כך את הפסוק בתהלים (קכז, א): ״אִם ה׳ לֹא יִבְנֶה בַּיִת, שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ - - אִם ה׳ לֹא יִשְׁמָר עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר״. יִראת השמים של המתחנכים היא אשר תשמור על העיר.

למרות שמשפט זה נראה כפרסומת של הסתדרות או ארגון מורים, הדברים אמיתיים ונכונים. רק החינוך יכול למנוע פשעים עליהם השוטרים לא יוכלו להתגבר. אלא שעלי להודות שדילגתי על שורה בקטע. מסופר בה, שכאשר החכמים פוגשים את השומרים, הם מגיבים: ״אלה הם ׳נטורי קרתא׳? – שומרי העיר? אלה אינם אלא ׳חרובי קרתא׳ – מחריבי העיר!״ איזה ניסוח חריף של האנרכיזם! הצבא. המשטרה והמשמרות אינם שומרים ומגנים על העיר ועל אזרחיה, אלא מהווים אמצעים בידי המושלים להשלטת שרירות, שחיתות ודיכוי. חכמים אלה מציעים לנו לעשות חשבון של רווח והפסד. הסד הכול שיתקבל ילמד אותנו, כך הם חושבים, שיותר כדאית אנרכיה מאשר משטר מדיני מושחת. הדוגמה הבולטת להשחתה זאת מצויה בפרשתנו. אמנם הכל מבויים על ידי יוסף, אך בפועל אחי יוסף נתונים לשרירותו של המושל היכול להעליל עליהם כל עלילת שקר, לאסור אותם וכמובן אף להוציא אותם להורג. בני ישראל פוגשים כאן במערומיה את הפוליטיקה של המזרח הקרוב בימים ההם, ואולי גם בזמן הזה.

כמה נפלאה ביקורתם, אך יש גם הרבה אמת בצד השני של המשוואה, אותה ביטא רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים: ״הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת, שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בָּלָעוּ״ (אבות ג, ב). לפעמים אנו זקוקים ליד החזקה של המלכות. לדעתי, יש הקבלה ברורה בין דברי רבי חנינא לבין משנתו של הפילוסוף האנגלי, תוֹמַס הוּבְּס (1588-1679) שחי את מלחמות האחים באנגליה ואת האנרכיה שבעקבותיה. מניסיונו זה הוא הסיק שמצב הטבע הוא מצב של מלחמה של הכל בכל, והפיתרון הוא משטר המבוסס על סמכות חזקה. עדיפה רודנות על אנרכיה. או אז נחתם מעין חוזה, אמנה חברתית בין השליט לעם. כל אזרח מוסר את זכות ההגנה שלו לממשלה, וזו מקבלת את המונופולין של הכוח והאלימות ומתחייב לשמור על חייו.

אין ספק שאנו חייבים לשמור על שיווי המשקל בין שתי העמדות. ושיווי המשקל זה משתנה, כעין מטוטלת, בתקופות השונות. נראה לי שה׳עכשיו׳ וה׳כאן׳ שלנו, מחייב תזוזה של המטוטלת לכיוון הסמכותי במלחמה נגד הפשיעה האלימה וכמובן נגד הסכנות הבאות מהחוץ. אם באמנה החברתית התחייבנו לא לקחת את החוק בידינו, אז שייקחו אותו, ללא היסוס, שומרי החוק וישמרו עלינו. כיצד ייתכן שלוייתני פשע, יתהלכו חופשיים? כיצד ייתכן שיפגעו בשופטת בישראל? כיצד ייתכן ששוטרים יצטרכו לחשוש ליקיריהם?

מה הפתרון? ממרומי הר הפילוסופיה ארשה לעצמי לומר דברי כפירה שוודאי יקוממו נגדי את קוראי. ולמרות זאת אומר אותם. הבעיה נעוצה באחד העקרונות המקודשים ביותר של הצדק. עיקרון זה מלמד אותנו שעדיף שאלף פושעים יתהלכו חופשיים מאשר שחף מפשע אחד ייענש שלא בצדק. עיקרון נפלא, אחד מביטויי אהבת האדם וכיבוד החוק והצדק. מה יכול להיות יפה ונכון יותר? ולמרות זאת, זהו עיקרון מוטעה. הטהרה האבסולוטית המתבטאת בדרישות גבוהות בדיני ראיות במשפט הפלילי, כדי להגיע לוודאות מוחלטת מעבר לכל ספק, גורמת לכך שפושעים רבים מתהלכים חופשיים. זהו אידיאל שווא ומדיח. יש להכניס את אלף הפושעים מאחורי סוגר ובריח, אף אם חף מפשע אחד יוכנס עימהם. כמו בנהיגה וברפואה אנו חייבים להשתמש בקריטריונים סטטיסטיים ולא מוחלטים. אנו פועלים שם למרות הטעויות שאמנם יתרחשו. אנו חייבים להשתדל ולמנוע את העיוותים, אולם בעולם של טומאה הנעזר בחכמתם של משפטנים להכשיר את השרץ, אסור שנדרוש טהרה מוחלטת. מאז שהאנושות אכלה מעץ הדעת טוב ורע, מעורבים הטוב והרע זה בזה. במאבק לשמירה על החברה, גם הידיים של השופטים לא יכולות להישאר לגמרי ״נקיות״, וזאת על חשבון הקורבנות. על כך נאמר המרחם על האכזרים, מתאכזר על האדם הקטן והישר הנתון לחסדם של הפושעים. אכן, גם לובשי הגלימות והמדים יכולים להיות, חייבים להיות נטורי קרתא, שומרי העיר.